رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٧١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٧٤٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٩/١٢هـ

المَوضُوعَات

تقاعد - عسكري - معاش تقاعدي - الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة - إقرار - امتياز دين الدولة وعدم سقوطه بالتقادم.

مطالبة المدعية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المصروف له بغير وجه حق - تضمن النظام وقف صرف المعاش التقاعدي عن صاحب المعاش إذا عين في وظائف ثابتة في الحكومة بشرط أن يكون راتبه معادلاً للمعاش أو زائداً عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بين ما يستحقه من معاش وراتب الوظيفة إذا لم يزد مجموعهما عن أربعمئة ريال - إقرار المدعي بالجمع بين المعاش التقاعدي عن خدمته العسكرية وراتب الوظيفة المدنية بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ للمدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٢٤) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ.

- نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

الوقائع

تجمل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي للحكم فيها بأن ممثل الجهة المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة مفادها: أن المدعى عليه قد التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ ١٤٢٢/٧/١٧هـ، وانتهت خدمته بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٥هـ، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا رقم (١٠٧١٥/٦/٩) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٩هـ، المنتهي إلى التوصية بمعاملته بموجب المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري؛ لعدم لياقته الطبية للاستمرار في الخدمة العسكرية، وعلى إثر ذلك قامت المؤسسة بتسوية معاش تقاعدي شهري قدره (٣,٤٤٥,٤٠) ريال، واتضح لاحقاً أن المدعي عاد للخدمة المدنية بديوان المظالم على وظيفة رسمية بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧هـ، براتب شهري قدره (٣٠٥٥) ريالاً، وبعد الزيادات التي طرأت على الراتب الوظيفي أصبح راتبه الوظيفي في عام ١٤٣٦هـ هو (٥٤٥٠) ريالاً، وقام بالجمع بين الراتب الوظيفي والمعاش التقاعدي، مخالفاً بذلك النظام، مما ترتب عليه صرف مبلغ قدره (١٥٣,٢٠٥,٤٥) ريال بغير وجه حق، وذلك من تاريخ عودته للخدمة المدنية بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧هـ حتى تاريخ اكتشاف ذلك وإيقاف الصرف عنه بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٥هـ، ويطلب إلزام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ وقدره (١٥٣,٢٠٥,٤٥) ريالاً. وبعرض ذلك على المدعى عليه، قدم مذكرةً مفادها: أن ما حدث كان لعدم معرفته بالنظام، وجهله بوجوب

إخطار مؤسسة التقاعد في حال العودة للعمل، ويطلب أن يكون سداد المبلغ للمدعية على هيئة أقساط، كما نصت على ذلك المادة (٢٢) من نظام إيرادات الدولة وألا يكون دفعةً واحدةً؛ لعدم قدرته على ذلك. وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن المبلغ الذي يطالب به؟ أقر به كاملاً. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥٣,٢٠٥,٤٥) ريالاً، لقاء ما صرف له بغير وجه حق؛ فإن دعواها تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع، أو مقر عمل

الموظف في الدعوى التأديبية". أما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المدعية تطالب المدعى عليه بسداد ما يعد من قبيل المال العام، ومن المعلوم ما لهذا النوع من الأموال من خصوصية في إجراءات نظر الدعوى المتعلقة به، وأنه يطبق بخصوصه القانون العام لا الخاص طبقاً للمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ١٣٩٢/٥/٢٠هـ والمعدل في عام ١٣٩٥هـ، وعملاً بمضمون المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ، ولكون الأموال العامة غير قابلة للتملك ولا تكتسب بالتقادم، فالدائرة تنتهي إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن الجهة المدعية قد أثبتت أن لها على المدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٣,٢٠٥,٤٥) ريال، والذي تحصل عن طريق جمع المدعي بين الراتب الوظيفي والمعاش التقاعدي، وبما أن الفقرة (ج) من المادة (٢٤) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ قد نصت على أنه: "يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بين ما يستحقه من معاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن (٤٠٠) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص من المعاش بقدر تلك الزيادة"، وحيث إن المدعى عليه لم ينكر المبلغ المطالب به، ولم يدفع بشيء يفضي لبراءة ذمته المالية منه؛ فإنَّ الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه

بدفع المبلغ الذي تطالب به المدعية، على أن يتم السداد وفق المواد المنظمة لذلك والمنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام (...) بسداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغاً قدره (١٥٣,٢٠٥,٤٥) مئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسة ريالات وخمس وأربعون هللة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن تقسيط المبلغ أو تأجيل دفعه يكون بطلب يقدم إلى الوزير المختص وفق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة.